

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת נעמה לזימי

פ/1093/25

הצעת חוק הקמת מיתקן פוטו-וולטאי ומיתקן אגירה בבית משותף המוקם במתחם פינוי ובינוי, התשפ"ג–2023

הגדרות

1. בחוק זה –

"בית משותף" – כהגדרתו בחוק בתים משותפים, התשכ"א–1961¹ (להלן –
חוק בתים משותפים);

"השר" – שר הבינוי והשיכון;

"מיתקן אגירה" – מיתקן המאפשר להמיר אנרגיה חשמלית לאנרגיה
הניתנת לאחסון, וכן לאחסן את האנרגיה ולהמירה בחזרה לאנרגיה
חשמלית;

"מיתקן פוטו-וולטאי" – מערכת לייצור חשמל הממירה ישירות אנרגיית
שמש לאנרגיה חשמלית;

"מתחם פינוי ובינוי" – כהגדרתו בחוק פינוי בינוי (עידוד מיזמי פינוי ובינוי),
התשס"ו–2006²;

"רכוש משותף" – כהגדרתו בחוק בתים משותפים;

2. התקנת מיתקן

(א) יזם או קבלן המקים בית משותף במתחם פינוי ובינוי, יתקין בו
מיתקן פוטו-וולטאי ומיתקן אגירה (להלן – המיתקן).

פוטו-וולטאי ומיתקן
אגירה בבית משותף
המוקם במתחם פינוי
ובינוי

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לא יותקן המיתקן כאמור אם שטח הגג
אינו רכוש משותף בבית המשותף.

¹ ס"ח התשכ"א, עמ' 201.
² ס"ח התשס"ו, עמ' 171.

- שימוש במיתקן 3. הותקן מיתקן כאמור בסעיף 2(א), יראו בו ובהכנסות שיתקבלו מהפעלתו חלק מהרכוש המשותף בבית המשותף, אולם הם ישמשו, לפני כל שימוש אחר, לכיסוי הוצאות התחזוקה וההפעלה של המיתקן ולכיסוי הוצאות כאמור בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969³ (להלן – חוק המקרקעין); לאחר החזר ההוצאות כאמור, תשמש יתרת ההכנסות את כל בעלי הדירות בהתאם לחלקם היחסי של בעלי הדירות בבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון, כמשמעותו בסימן ג' לפרק ו' לחוק המקרקעין, או בהחלטה של בעלי הדירות שנתקבלה בהתאם לתקנון, שיעור חלוקה אחר.
- ביצוע ותקנות 4. שר הבינוי והשיכון ממונה על ביצוע הוראות חוק זה, והוא יקבע, בהתייעצות עם השר להגנת הסביבה ושר האנרגיה, תקנות לעניין הקמת המיתקן כאמור בסעיף 2(א).

דברי הסבר

על רקע המאבק במשבר האקלים, מדינות רבות עושות בשנים האחרונות מעבר מהיר לאנרגיה מתחדשת. מגמה עולמית זו מורגשת גם בישראל: לפני כשנה עודדנו היעדים לשנת 2030, כך ש-30% מייצור החשמל יהיה מאנרגיה מתחדשת עד שנה זו. חוק זה בא לשלב בין הצורך לעבור לאנרגיה מתחדשת, לבין העובדה שגגות בתים משותפים רבים בישראל מהווים שטח שניתן להשתמש בו בדרכים שונות כך שיטיבו עם הדיירים ועם הסביבה, כאחד.

בהצעת חוק זו מוצע כי על גגות בנייני בתים משותפים חדשים שייבנו במסגרת עסקת "פינוי בינוי" יותקנו מיתקן פוטו-וולטאי לייצור חשמל ומיתקן אגירה, בתנאי שגגות אלו מוגדרים כרכוש משותף. להתקנת המיתקנים כאמו על גגות בנייני בתי מגורים משותפים יש יתרונות רבים. ראשית, מהלך שכזה תורם למעבר לאנרגיות מתחדשות על פני מקורות אנרגיה פוסיליים ומזהמים, ובכך מהווה צעד חשוב במאבק במשבר האקלים וזיהום האוויר כאחד. בנוסף, אנרגיה סולארית היא כיום מקור האנרגיה הזול ביותר, והטכנולוגיה נעשית יעילה ומשתלמת יותר בכל שנה, מגמה הצפויה להמשיך בשנים הקרובות.

מעבר ליתרונות אלו, ישנו גם תגמול כספי לדיירים – בהצעת חוק זו מוצע שהכנסות מהמתקנים כאמור, תחילה, ינותבו לכיסוי תחזוקתם ולתחזוקת הרכוש המשותף, כדוגמת חדרי מדרגות, מעלית ועוד. כמו כן, מוצע כי לאחר החזר ההוצאות כאמור, תשמש יתרת ההכנסות את כל בעלי הדירות בהתאם לחלקם היחסי של בעלי הדירות בבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון או בהחלטה של בעלי הדירות שנתקבלה בהתאם לתקנון, שיעור חלוקה אחר. כך החוק המוצע גם ישפר את איכות חייהם של דיירי הבניין וגם יעניק תגמול הולם להתקנת המתקנים כאמור.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת לימור מגן תלם וקבוצת חברי הכנסת (פ/3177/24) ועל ידי חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס (פ/3387/24). הצעת החוק זהה לפ/3387/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)

³ ס"ח התשכ"ט, עמ' 259.